

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 477 del 09/08/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 216 del 09/08/2023

OGGETTO: *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1.
Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C88B23000150002 CIG: 9866807AB5 IMP. CAP. 1120 - COD. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”* a Squillace, redatto dall'arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in € 150.043,33 per lavori a base d'asta, € 4.501,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.454,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione a contrarre n° 323 del 06/06/2023 è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1”, tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n° 50/2016;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13:00 del giorno 13.06.2023, è pervenuto sulla piattaforma telematica del Portale MEPA n. 01 plico contenente la relativa offerta di gara;

Evidenziato che con propria determinazione n° 338 del 14/06/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790;

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *“espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”*;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 4664 in data 08/08/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Thema Impianti srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento dei lavori;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di che trattasi alla Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,55 % pari ad un importo netto di € 48.854,90 comprensivo di € 1.444,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. di stabilire che la determinazione n° 338 del 14/06/2023, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 4664 in data 08/08/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di stabilire, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite";
4. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per i lavori in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
8. di dare atto che la spesa per i lavori di che trattasi sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 1120 – Cap. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

